



P U T U S A N

Nomor 12054 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo, telah memutus perkara Anak:

Nama : **BAGAS KURNIAWAN bin JOKO SUKMONO;**

Tempat Lahir : Purworejo;

Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/18 Oktober 2007;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Bendungan, RT 001 RW 005, Kelurahan Pacekelan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 8 Agustus 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purworejo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 4 September 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 12054 K/Pid.Sus/2025



1. Menyatakan Anak Pelaku BAGAS KURNIAWAN bin JOKO SUKMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Perbarengan beberapa perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku BAGAS KURNIAWAN bin JOKO SUKMONO dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo selama 5 (lima) tahun dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya anak pelaku tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tas berwarna biru merek Chibao;
 - 2) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek Lacoste;
 - 3) 1 (satu) buah dompet berwarna putih-oranye bertuliskan Toko Mas “Monggo Mas”;
 - 4) 1 (satu) buah *bucket* bunga berisi 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Jayimah binti Amat Suratman;
 - 5) 1 (satu) buah obeng dengan bahan besi dan pegangan terbuat dari bahan plastik berwarna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 12054 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr tanggal 9 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak Pelaku BAGAS KURNIAWAN bin JOKO SUKMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Perbarengan beberapa perbuatan, pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku BAGAS KURNIAWAN bin JOKO SUKMONO dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas berwarna biru merek Chibao;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek Lacoste;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna putih-oranye bertuliskan Toko Mas “Monggo Mas”;
 - 1 (satu) buah *bucket* bunga berisi 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Jayimah binti Amat Suratman;
 - 1 (satu) buah obeng dengan bahan besi dan pegangan terbuat dari bahan plastik berwarna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 14/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG tanggal 3 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 12054 K/Pid.Sus/2025



1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr tanggal 9 September 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Anak tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Anak Negara;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Anak Pelaku yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PT SMG *juncto* Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 14 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo yang dikirim melalui aplikasi e-Berpadu pada tanggal 3 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 14 Oktober 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 12054 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan *judex facti* belum memenuhi rasa keadilan, tidak memberikan efek jera dan tidak memperhatikan asas proporsional. Oleh karena itu mohon menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Anak berjalan-jalan keluar rumah, karena pada saat itu kondisi sekitar rumah sedang mati lampu kemudian saat Anak melewati rumah Saksi Jayimah binti Amat Suratman dalam keadaan mati lampu dan gelap gulita dan di rumah Saksi Jayimah binti Amat Suratman tidak ada lilin yang menyala, lalu spontan Anak timbul niat untuk melakukan pencurian;
 - b. Bahwa Anak kembali kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah obeng dengan bahan besi dan pegangan terbuat dari bahan plastik berwarna kuning, setelah itu Anak kembali kerumah Saksi Jayimah binti Amat Suratman dan sesampainya disana sekitar pukul 01.30 WIB Anak langsung membuka jendela samping rumah sebelah barat dengan cara dicongkel menggunakan obeng hingga rusak, kemudian Anak masuk ke dalam kamar yang saat itu dalam keadaan kosong tidak ada orang. lalu Anak langsung mengecek beberapa lemari didalam rumah tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 12054 K/Pid.Sus/2025



- c. Bahwa Anak telah mengambil sejumlah uang tunai kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mengambil 3 (tiga) buah kalung emas warna kuning model rantai kuno tanpa bandul dengan total berat keseluruhan kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) gram berikut dengan surat pembelian emas, serta telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 12 warna hitam RAM 8/4Gb beserta doshbook-nya dan mengambil 1 (satu) buah celengan (kotak penyimpanan uang) yang di dalamnya berisi uang sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seizin dari pemiliknya yaitu milik Saksi Jayimah binti Amat Suratman;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur delik Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 - Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Anak, lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 12054 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **7 November 2025** oleh **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Andhika Perdana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
ttd
Andhika Perdana, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
ttd
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
atas nama. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 12054 K/Pid.Sus/2025